

1501782-81.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... a materialidade do crime de trafico pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o trafico, que, por ser de natureza , sua materialidade pode advir de outros elementos de provas como por exemplo, interceptações telefônicas." (STJ, HC 148480 - BA, 6 T., rel. Og Fernandes, 06/05/2010, v.u). No entanto, afasto a causa de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, Sao Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501782-81.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2256798/2021 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Samuel Marcos Rodrigues e outros

Aos 01 de junho de 2022, às 13:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Wilson Velasco Júnior, os réus SAMUEL MARCOS RODRIGUES , acompanhado de sua defensora Dra. Luciene Bueno Augustinho Trigo Amorim OAB 394933/SP; FRANCISCO BRENO PAULINO BATISTA , acompanhado de sua defensora Dra. Beatriz de Freitas Hoffmann e GABRIEL GARCIA GONZALES , acompanhado de sua defensora Dra. Alexsandra Pedron Figueirôa OAB 185131/SP. Para todas as defensoras foi garantida a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; e as testemunhas MAKSSUEL SANTOS PEREIRA , BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA , MARINA DIAS , MARIA CICERA DA SILVA e MÁRCIA CRISTINA FERREIRA . Ausentes as testemunhas RAFAEL SILVA DOS SANTOS , DORACI MARIN DA PAES e MATHEUS ROBERTO TRINDADE . Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos das testemunhas Makssuel, Maria Cícera, Marina e Márcia Cristina e realizados os interrogatórios dos réus Samuel Marcos, Francisco Breno e Gabriel. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva das testemunhas Bruno César, Rafael, Doraci e Matheus Roberto. Pelo MM. Juiz foi homologada a

desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. FRANCISCO BRENO PAULINO BATISTA, GABRIEL GARCIA GONZALEZ, SAMUEL MARCOS RODRIGUES qualificados nos autos foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 35, "caput" cc artigo 40 inciso VI todos da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, com a participação do adolescente Sérgio, associaram-se com o fim de praticar o trafico ilícito de drogas. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/146) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/18), boletim de ocorrência (fls.19/29), auto de exibição e apreensão (fls.50/51), laudo aparelho celular (fls.253/267) A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls.157/159), os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.189/194,220/230,232/238), prossequindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação se opondo a aplicação do redutor. A Defesa de Samuel insistiu na absolvição pela fragilidade probatória e por não estar demonstrado o vínculo associativo e em caso de condenação o reconhecimento da confissão, e aplicação de pena mínima, com substituição por restritiva de direitos, e recurso em liberdade. A Defesa de Francisco insistiu na absolvição pela fragilidade probatória. A Defesa de Gabriel também insistiu na absolvição pela fragilidade probatória. É o relatório. DECIDO. A materialidade está comprovada a sociedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/18), boletim de ocorrência (fls.19/29), auto de exibição e apreensão (fls.50/51), laudo aparelho celular (fls.253/267) corroborado pela prova oral coligida. Quanto à autoria, o acusado Samuel disse que foi ganancioso, e conversou com o Silas pelo facebook, e também tinham outras pessoas, e ele disse que queria comprar drogas, e foi atrás de um contato e passou o nome de Fabricio, e quando ele foi levar a droga ele perdeu a droga, e como tinha passado o contato do Silas, ele foi ate sua casa e o ameaçou de morte, e ficou com medo, e foi atrás de Gabriel pois ele morava no Guaçu e estava no movimento, e pediu ajuda, e ele repassou ao menor, para ficar fazendo campana com Gabriel e com menino, para ganhar um dinheiro. Em Sorocaba encontrou Silas e contou o que estava acontecendo, e ele disse que daria para dar uma motocicleta, e foram na casa do Gabriel, e consumiram drogas, e eles dariam a motocicleta para o menor, e Silas teve livre acesso na casa. Tinha um salário de R\$ 1360,00. Conversava muito com Gabriel, e ele o indicou para fazer a campana com ele. Francisco disse que estava participando da associação, e que estava desempregado, e ganhava R\$ 100,00 como campana. E antes de ser preso estava desempregado, mas trabalhou para o Rafael. Estava ha 20 dias trabalhando como campana. Só tinha contato com Gabriel. Não morava no local, e estava trabalhando como campana para fazer dinheiro e mudar de vida e trabalhava todo dia. Gabriel disse que estava trabalhando como campana e ganhava drogas e não devia nada. Estava ha um mês no local. Antes de ser campana era funileiro. Disse que a situação econômica o levou a trabalhar no trafico para manter o vício. A casa era alugada por sua pessoa, e os objetos eram do patrão, e ficava com a responsabilidade de cuidar dos objetos. O menor pagava a alimentação. Como visto os reus confessaram a associação, e que estava ha tempo significativo atuando como campana na biqueira do local, versão que foi corroborado pelo laudo dos aparelhos celulares, bem como a operação policial. Makssuel disse que estavam em patrulhamento quando o COPOM avisou de um rapaz que estava em cárcere privado, e que a mãe deste rapaz, teria a localização, e foram ate o local, e chamaram o proprietário, e ate que alguém atendeu, e franqueou a entrada e não estava ocorrendo nada no local, e encontraram a vítima, e a principio disse que estava junto com os demais, mas percebeu que ele estava assustado, e em conversa particular ele admitiu que estava detido no local, e um descuido ele acessou o celular e mandou a localização para a genitora. Ele disse que teria marcado com uma menina pelo facebook, e um uber o levou ate o local. Mas a vítima estava muito tranquilo, e havia caixa de pizza, lanche, e ponta de cigarro de maconha. Depois o rapaz disse que tinha uma dívida em Laranjal Paulista, e como forma de pagar a

divida o mantiveram em cárcere para receber o valor. Os réus disseram que trabalhavam como campanas de biqueira, e encontraram radio, celulares e balança de precisão. Não foram apreendidas drogas. Silas chegou a ligar para a genitora. Não tinha investigação anterior. Samuel assumiu que era o proprietário da casa. Os réus de forma individual disseram que ganhavam R\$ 100,00 por dia para fazerem campana. O local era sujo, e havia apenas um colchão. Os réus disseram que usaram maconha. Maria apenas atestou os bons antecedentes do réu Francisco, desconhecendo o que ele fazia no local, e as companhias. Marina apenas atestou os bons antecedentes do réu, e que ele trabalhava em uma funilaria mas não sabe o nome e o local, e ele passou uns dias em sua casa e com isso descobriu que ele usava drogas, no caso maconha. Não sabe o que ele estava fazendo no local, e não conhecia os demais rapazes. Márcia disse ser mãe do Gabriel, e não conhecia os demais réus, e não sabia onde ele estava, e na época a depoente morava em Minas. Ele trabalhava em uma funilaria mas não se recorda o nome e o trabalho era sem registro. Deixou o filho aqui por ele ser usuário de drogas. O patrão do filho confirmou que ele trabalhava mas que não queria se envolver com os fatos. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos guardas municipais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Não trouxeram os acusados qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade dos depoimentos policiais. Pelo contrario, os policiais sequer conheciam os réus, e não

teriam motivos para incriminá-lo injustamente, tanto que a operação se iniciou para apurar eventual cárcere privado, com apreensão de rádios comunicadores, balança de precisão, e celulares que periciados comprovaram a estabilidade dos envolvidos no labor do tráfico, atuando como campanas. A versão de dificuldade econômica não afasta o delito, até porque, existiam outros meios de manter-se, sendo que não há prova de que os réus buscaram apoio em assistência social de prefeituras, ONGS, etc... Realmente a prova é farta para demonstrar o vínculo associativo, a reunião de vontades para um fim comum. "de vez que o que importa é a união de propósitos, o 'animus associativo' que ficou bem caracterizado pelo conjunto das provas. Isso, por si só, configura o crime" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0323454-87.2010.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO MIDOLLA, julgado 16-02-2012). "Para a existência de crime autônomo de associação é mister: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos" (JTACrimSP 57/280), de forma reiterada ou não (RJTJESP 105/444). "Não obstante a materialidade do crime de tráfico pressuponha apreensão da droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfico, que, por ser de natureza , sua materialidade pode advir de outros elementos de provas como por exemplo, interceptações telefônicas." (STJ, HC 148480 - BA, 6 T., rel. Og Fernandes, 06/05/2010, v.u). No entanto, afasto a causa de aumento por labor com adolescente, já que ficou demonstrado que eram apenas funcionários de terceiro. Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena. 1) Samuel Marcos Rodrigues. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, não constato circunstância judicial negativa, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, não se aplicando o redutor, pois primeiro esta sendo condenado na associação, e segundo ponto é reincidente. 2) Gabriel Garcia Gonzalez Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, não constato circunstância judicial negativa, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Presente a agravante da organização dos demais, já que foi o responsável pela indicação do serviço de tráfico a Samuel e Francisco, nos termos do artigo 62, inciso I do CP, que resta compensada com a atenuante da confissão. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, não se aplicando o redutor, pois esta sendo condenado na associação. 3) Francisco Breno Paulino Batista. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, não constato circunstância judicial negativa, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Ausentes causas de aumento de pena e presente a atenuante da confissão, mas diante da pena mínima incide a sumula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, não se aplicando o redutor, pois esta sendo condenado na associação. Fixo a míngua de outro elemento para todos o dia -multa no mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os réus, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de tráfico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosa, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possui circunstância judicial negativa, além do total de pena aplicado a espécie. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti

Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016) Levando-se em consideração a conduta, a insistência em labor ilícito como meio de sobrevivência, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, e pontuado-se o bem jurídico protegido, fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena aos acusados, ressaltando que Samuel é reincidente. Considerando apenas o aspecto objeto Gabriel e Francisco teriam direito a duas progressões o que é reconhecido e leva ao regime aberto. No tocante a Samuel teria direito a uma progressão, que é reconhecida pelo tempo em que está preso, e leva a fixação em regime inicial semi aberto. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 35 caput da lei 11343/06, os réus: SAMUEL MARCOS RODRIGUES a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semi aberto (já considerado o tempo de prisão como detração do regime fechado) além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; FRANCISCO BRENO PAULINO BATISTA a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto (já considerado o tempo de prisão como detração do regime fechado para o semi aberto e deste parao aberto) além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa e GABRIEL GARCIA GONZALES a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto (já considerado o tempo de prisão como detração do regime fechado para o semi aberto e deste parao aberto) além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Para todos, o valor do dia-multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc). Custas pelos acusados nos termos da lei, restando suspensa apenas em relação a Gabriel e Francisco diante da Defesa dativa a eles ofertada. Para Gabriel e Francisco diante do regime possível a aplicação das medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de frequência a bares, danceterias, biqueiras, locais mal afamados; recolhimento domiciliar diário a partir das 19:00 e integral aos finais de semana e feriados; proibição de alterar endereço ou sair da cidade sem comunicar o juízo, deferindo-se o recurso em liberdade, e expedindo-se o alvará de soltura clausulado. Quanto a Samuel a situação é diversa, e não verifico condição a alterar a prisão, que permanece hígida, contemporânea e necessária, ate porque o réu reincidente, e em liberdade tornou a se envolver com o mesmo crime, atuando no odioso trafico de drogas, o que mostra a habitualidade delituosa e que afeta a ordem publica, fomentando a violência e a guerra urbana o que mostra o risco a ordem publica. A questão de possuir filhos pequenos, não leva a liberdade, ate porque não demonstrou que seria o principal provedor, tanto que a mesma encontram-se com a genitora e sob cuidados da família, não existindo qualquer elemento a indicar desamparo. Assim, por todos os lados não se constata alteração das condições, estando presentes os requisitos da prisão, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor ao réu Samuel. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência.

HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à

pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.). Autorizo a destruição dos objetos apreendidos. Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, comunicando a Justiça Eleitoral, e o IIRGD remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Sentença publicada em audiência. Pelas partes e pelos réus foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/EdKvmsuQ4U1KLZRdFZnv4RsBClLedICX6yG1SYrMjEX6Ig?e=pkw5XQ

MM. Juiz: assinado digitalmente